

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 12/03/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-003)

Processo: TC 024849.989.24-9.

Representante: Juliana dos Santos Nascimento.

Representada: Prefeitura Municipal de Arujá.

Responsáveis: Geraldo Henrique Brasil Larini – Secretário Municipal de Serviços; Luis Antonio de Camargo - Prefeito.

Assunto: Representação contra o edital do Pregão presencial nº 039/2024, processo nº 330.743/2024, do tipo menor preço global, promovido pela Prefeitura Municipal de Arujá objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços integrados de limpeza urbana, no Município de Arujá, incluindo fornecimento de materiais, máquinas, veículos, ferramentas, mão-de-obra e tudo o mais que se fizer necessário para realização dos serviços, de acordo com as especificações constantes no termo de referência, anexo II do edital.

Valor estimado: R\$ 22.541.246,25 (vinte e dois milhões, quinhentos e quarenta e um mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Procurador de Contas: José Mendes Neto.

Advogados habilitados no e-tcesp: Juliana dos Santos Nascimento (OAB/SP 367.707); Izabelle Paes Omena de Oliveira Lima (OAB/SP 196.272); Carlos Eduardo Gomes Callado Moraes (OAB/SP 242.953); Leandro Petrin (OAB/SP 259.441); Yuri Marcel Soares Oota (OAB/SP 305.226); Rafael Cezar Dos Santos (OAB/SP 342.475); Sarah Rafaela Silva Fida Carneiro (OAB/SP 455.573).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. LIMPEZA URBANA. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA. CONTRARIEDADES AO ARTIGO 67 DA LEI Nº 14.133/21. CORREÇÕES DETERMINADAS. AGLUTINAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. IRREGULAR. DESATENDIMENTO DO PRINCÍPIO DO PARCELAMENTO. ARTIGO 47, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21. CORREÇÕES DETERMINADAS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. DESATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DO RELATOR. INCIDÊNCIA DE MULTA NOS TERMOS DO ARTIGO 104, INCISOS II, III E V E §1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 709, DE 14 DE JANEIRO DE 1993 E DO ARTIGO 219-E, INCISOS I E II DO REGIMENTO INTERNO DO TCESP. PROCEDÊNCIA PARCIAL E MULTA.

1. As parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, para efeito de aferição da qualificação

técnica, devem estar objetivamente identificadas no ato convocatório, com a cautela necessária para recepcionar a comprovação de experiência anterior na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, sem detalhamentos impertinentes ou irrelevantes, imposição de limitações de tempo e de locais específicos, visando a ampliação da competitividade;

2. É restritiva a combinação de requisitos de qualificação técnica operacional e profissional que resultem na imposição de vínculo prévio entre o profissional detentor do acervo técnico e a experiência anterior da empresa licitante demonstrada por meio de atestados, a exemplo da exigência de atestados de desempenho anterior da proponente necessariamente acompanhados da Certidão de Acervo Técnico originária da mesma contratação;

3. A partir da revogação do inciso I do §1º do artigo 30 da Lei 8.666/93, não há fundamento legal para a exigência de comprovação de vínculo jurídico entre o responsável técnico e a empresa proponente na fase de habilitação, onde apenas é exigível a apresentação de profissional devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação, na forma do inciso I do artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/21;

4. A aglutinação de serviços de coleta seletiva e manejo de resíduos sólidos urbanos no objeto ou em um mesmo lote fere o princípio do parcelamento previsto no artigo 47, inciso II da Lei 14.133/21.

5. A ausência de atendimento à requisição de documentos e informações na forma do inciso II do §2º do artigo 171 da Lei 14.133/21, sem justificativas, caracteriza hipótese de incidência de multa prevista no artigo 104, inciso V da Lei Complementar Estadual nº 709 de 14 de janeiro de 1993 e no artigo 219-E, inciso I do Regimento Interno desta Corte.

6. O descumprimento de decisão do Tribunal de Contas expõe a autoridade responsável à incidência de multa prevista no artigo 104, inciso III e §1º da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993 e do artigo 219-E, inciso II do Regimento Interno deste E. Tribunal.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **JULIANA DOS SANTOS NASCIMENTO** em face do edital do Pregão presencial nº 039/2024, processo nº 330.743/2024, do tipo menor preço global, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ** objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços integrados de limpeza urbana, no Município de

Arujá, incluindo fornecimento de materiais, máquinas, veículos, ferramentas, mão-de-obra e tudo o mais que se fizer necessário para realização dos serviços, de acordo com as especificações constantes no termo de referência, anexo II do edital.

1.2. A Representante questiona os seguintes aspectos do ato convocatório:

1.2.1. Ausência de razoabilidade nos motivos de adoção da forma presencial da licitação, em desatenção ao artigo 17, §2º da Lei Federal nº 14.133/21;

1.2.2. Fixação de critérios alternativos de demonstração da qualificação econômico-financeira, sem previsão no artigo 69 da Lei nº 14.133/21. O item 5.3, 'd.5' do edital estabelece que o interessado que descumprir a comprovação por coeficientes e índices econômicos previstos poderia supri-la por meio da apresentação de *“Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios”*;

1.2.3. Exigência de Certidão Negativa de Recuperação Judicial e Extrajudicial, sem previsão no artigo 69, II da Lei nº 14.133/21 - item 5.3, alínea 'c';

1.2.4. Eleição, entre as parcelas de maior relevância para efeito de demonstração da qualificação técnica, de atividade (fornecimento, instalação, manutenção, higienização e operação de contêiner subterrâneo duplo) que representa 2.4% do valor estimado da contratação, em contrariedade com o §1º do artigo 67 da Lei nº 14.133/21;

1.2.5. Disposições confusas e lacunosas no edital: *“o edital possui redação confusa, o que gera dúvidas quanto à sua real natureza, especialmente em diversos trechos que indicam tratar-se de uma Ata de Registro de Preços, como se observa nos seguintes dispositivos: Item 5.5,*

alínea 'h'; Item 5.5, alínea 'i'; Item 13.1.6.2 e Item 13.9; assim como omissões nos Anexo III –Item 6.1 do Edital que previu que o “MODELO DE PROPOSTA apresentado no Anexo III deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta”; bem como do Item 6.2.2, que dispõe que deverão ser apresentadas “Planilha(s) devidamente preenchida(s), em conformidade com o exigido neste Edital, e de acordo com o modelo de proposta do Anexo V”, vulnerando a norma do art. 25, da Lei nº 14.133/21”.

1.2.6. Previsão genérica de multa no item 13.4 e subitem 13.4.1 do edital, violando o previsto no artigo 156 da Lei nº 14.133/21;

1.2.7. Vedação imprópria à locação de equipamentos, incompatível com o objeto da contratação que consiste na prestação de serviços.

1.3. Nestes termos, requereu o Representante que fosse determinada a suspensão cautelar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. O presente feito foi distribuído à minha relatoria, por prevenção, em função da conexão com a matéria tratada nos autos do processo TC-018516.989.24-1, que abrigou representação apresentada por Cleanmax Serviços Ltda contra a versão anterior do ato convocatório.

1.5. Face à natureza das insurgências que incidem sobre: i) a ausência de justificativas suficientes para a adoção da forma presencial de disputa; ii) a exigência de Certidão Negativa de Recuperação Judicial e Extrajudicial e; iii) a eleição, entre as parcelas de maior relevância para efeito de demonstração da qualificação técnica, de atividade que representa apenas 2.4% do valor estimado da contratação, compreendi preenchidos os pressupostos da oportunidade, materialidade, relevância e risco previstos no artigo 170 da Nova Lei de Licitações e Contratos, identificando a presença de indícios de desatenção ao preceito do artigo 9º, inciso I, alíneas “a” e “c”; artigo

11, incisos I, e II; artigo 17, §2º; e artigo 67, § 1º e artigo 69, inciso II, todos da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Neste panorama, nos termos do r. despacho publicado no DOE de 13/12/2024, deferi a **suspensão cautelar do procedimento licitatório**, nos termos do artigo 171, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/21, fixando o prazo de 10 (dez) dias úteis para que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**, apresentasse as alegações julgadas cabíveis sobre as impugnações que motivaram a suspensão cautelar do procedimento licitatório, juntamente com os demais elementos relacionados com o certame em questão, o que inclui cópia integral do Edital e dos seus anexos e das manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame pelo órgão de assessoramento jurídico da Administração.

As medidas preliminares foram referendadas pelo E. Tribunal Pleno na sessão de 26/02/2025.

1.6. Notificada, a Municipalidade apresentou justificativas e esclarecimentos por meio dos quais defende a conformidade do ato convocatório em relação aos pontos impugnados (evento 36).

1.7. As **Unidades de Engenharia, Jurídica e de Economia da Assessoria Técnico-Jurídica**, com endosso da respectiva **Chefia de ATJ**, concluíram manifestações no sentido da **procedência parcial** das insurgências.

Reconhecem a manutenção de irregularidades anteriormente apontadas nos autos da Representação objeto do TC-18516.989.24 com relação aos requisitos de qualificação técnica novamente questionados.

Identificam impugnações contra cláusulas e condições que estavam presentes na versão pretérita do Edital, mas não foram impugnados nos autos do TC 18516.989.24-1.

Apesar de alcançadas pela preclusão, a Assessoria Técnica reputa procedentes as críticas relativas aos seguintes aspectos, para as quais propõe recomendações quanto à implementação de medidas corretivas :
(i) adoção do pregão presencial, em vez do eletrônico; **(ii)** vedação à locação de equipamentos; **(iii)** fixação alternativa dos critérios de qualificação econômico-financeira; **(iv)** exigência de certidão negativa de recuperação judicial e extrajudicial; **(v)** redação confusa, com alusão a uma suposta ata de registro de preços e a anexos inexistentes.

E avaliam como improcedente apenas a crítica afeta à previsão genérica de multa.

A Assessoria Técnico-Jurídica propõe ainda a imposição de multa ao Responsável, nos termos do artigo 219-E, II, do Regimento Interno, sem prejuízo de se determinar o cumprimento da decisão exarada no TC-18516.989.24-1.

1.8. O d. **Ministério Público de Contas** (evento 55) emitiu parecer no sentido da **procedência** da crítica à eleição de parcela de serviço sem relevância para aferição da capacidade técnica, e pela preclusão das demais insurgências, na mesma linha de entendimento da **Assessoria Técnico-Jurídica**, sem prejuízo de recomendações.

Pugna pela aplicação de multa, ante a constatação de descumprimento das determinações contidas no julgamento do TC-18516.989.24-1.

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO SESSÃO: 12/03/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
TC-024849.989.24-9

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **JULIANA DOS SANTOS NASCIMENTO** em face do edital do Pregão presencial nº 039/2024, processo nº 330.743/2024, do tipo menor preço global, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ** objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços integrados de limpeza urbana, no Município de Arujá, incluindo fornecimento de materiais, máquinas, veículos, ferramentas, mão-de-obra e tudo o mais que se fizer necessário para realização dos serviços, de acordo com as especificações constantes no termo de referência, anexo II do edital.

2.2. Esta é a segunda versão do ato convocatório submetida à intervenção deste E. Tribunal enquanto integrante da terceira linha de defesa no controle de contratações, na forma do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21.

Nos autos do processo TC 018516.989.24-1 foi examinado o mérito das seguintes insurgências apresentadas pela empresa Cleanmax Serviços Ltda:

“a) Aglutinação de atividades diferentes que demandam atestados distintos. Assevera que para habilitação técnica e continuidade da contratação é necessária a subdivisão dos serviços em lotes, ou remover exigências desnecessárias. Afirma que as exigências da letra b do subitem 5.4.1 do edital são exacerbadas e descumprem a legislação vigente.

b) Vistoria técnica obrigatória;

- c) *Requisitos de qualificação técnica. Argumenta que são exigidos atestados de capacidade técnica de todos os serviços;*
- d) *Exigência de plano de roteirização e metodologia de execução, a ser apresentado pela vencedora no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após ser declarada vencedora (item 8 do edital).*
- e) *Exigência de carta de anuência do aterro, vedada a possibilidade de fornecimento para mais de um licitante (letra d do subitem 5.4.2 do edital)."*

Oportuna a transcrição de trecho do voto condutor do julgamento daquela representação, quanto à avaliação das questões incidentes sobre **qualificação técnica**, bem como a parte dispositiva que contém as determinações de medidas corretivas:

"2.4. *Sobre os requisitos de qualificação técnica, observo que exigem ampla reformulação.*

Nesse sentido, conclusivamente pontuou a Assessoria Técnica que o edital deve ser retificado para: "prever o aceite de atestados com serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior; a redação das exigências deve ser reformulada, com a exclusão de detalhamentos desnecessários e que não são comumente citados nos atestados; devem ser excluídas as exigências que não possuam relevância técnica ou financeira na contratação sob pena de afronta à Súmula 30 e ao disposto no art. 67 da Lei nº 14.133/21; a exigência relativa à destinação final deve ser excluída ou ter permitida sua comprovação por empresa subcontratada; as quantidades de serviços citadas no quadro da qualificação operacional devem ser compatibilizadas com as constantes no Termo de Referência, pois há valores divergentes".
(grifei)

[...]

"2.9. *Ante o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, acompanhado da Assessoria Técnica e Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e, com fundamento no*

§3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, de forma a: **1) Rever mediante as diretrizes expostas a licitação conjunta dos serviços de coleta seletiva com manejo de resíduos sólidos urbanos; 2) Revisar os requisitos de qualificação técnica nos termos do voto; 3) Tornar facultativa a visita técnica; 4) Excluir a exigência de carta de anuência subscrita pelo responsável pelo aterro sanitário e licença ambiental de operação do aterro.**”

(grifei)

2.3. Ingressando no exame das questões que incidem sobre a última versão do edital, cabe iniciar pela crítica incidente sobre a eleição, entre as parcelas de maior relevância para efeito de demonstração da qualificação técnica, de atividade (fornecimento, instalação, manutenção, higienização e operação de contêiner subterrâneo duplo) que representa 2,4% do valor estimado da contratação¹.

A instrução processual da Unidade de Engenharia da Assessoria Técnico-Jurídica assim analisou a questão:

Além disso, a nova versão do Edital, em relação à qualificação técnica, não incluiu a previsão de aceite de atestados que comprovem a execução de

1

5.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.4.1. OPERACIONAL

a) Prova de registro ou inscrição definitiva na entidade profissional competente (CREA), tanto da empresa como de seus responsáveis técnicos da localidade da sede do proponente;

b) Comprovação de qualificação operacional, a ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando que a licitante executou o seguinte serviço, nos termos do § 2º do artigo 67 da lei federal nr. 14.133/2021, conforme tabela expressa abaixo e nos termos da Súmula nr. 24 do TCE-SP:

ITEM	SERVIÇOS	UN	QTDE MENSAL	50 %
“I”	Serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos	Tonelada	2.530	1.265,00
“II”	Varrição manual georreferenciada de vias urbanas.	Km	2.125	1.062,50
“III”	Varrição mecanizada de ruas, avenidas e viadutos.	Horas	57,5	28,75
“VIII”	Fornecimento, instalação, manutenção, higienização e operação de contêiner subterrâneo duplo.	Unidade x Mês	2	1

serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

E ainda, embora tenha havido um ajuste parcial com a exclusão de exigências de parcelas sem relevância técnica ou financeira, a manutenção de comprovação de experiência anterior em “variação mecanizada de ruas, avenidas e viadutos” e no “fornecimento, instalação, manutenção, higienização e operação de contêiner subterrâneo duplo” pode configurar afronta à Súmula nº 30 desta Casa e ao artigo 67 da Lei nº 14.133/2021.

Ademais, no que diz respeito a reclamação feita na representação em relação à parcela de relevância “contêiner subterrâneo duplo”, mantida na nova versão do Edital, reitero a análise já realizada pela Assessoria Técnica Especializada na primeira versão do documento:

O serviço VIII – fornecimento e manutenção de contêiner subterrâneo duplo, além de também não ter tido sua relevância financeira demonstrada, é serviço acessório na contratação, pois o TR indica a instalação de apenas dois contentores duplos com 2 contêineres cada e sequer há definição dos locais no TR. Certamente é um serviço executado por um número menor de empresas e sua exigência na qualificação é desarrazoada.

Constato que as condições dessa exigência permaneceram inalteradas, e, portanto, não vejo justificativa para classificá-las como serviços de características diferenciadas, como alega a Municipalidade. Dessa forma, reforço minha compreensão sobre a procedência da presente representação nesse aspecto.

Vislumbro também que as exigências de qualificação técnica-profissional permaneceram inalteradas, mantendo a confusão entre os itens 5.4.2.a e 5.4.2.b do Edital. Essa redação mescla requisitos destinados à empresa e aos profissionais, dando inclusive a entender que o responsável técnico pelos atestados utilizados para comprovar a qualificação operacional deve ser o mesmo profissional que comprova a qualificação profissional. Além do mais, não está claro quais serviços, de fato, devem ser comprovados na qualificação profissional.

Dessa forma, recomendo a alteração dos quesitos ainda não atendidos, em conformidade com as determinações desta Casa na análise da primeira versão do Edital.

Com relação a esta impugnação específica da representação, a Municipalidade pondera em suas razões de defesa que *“dentro dos limites legais, a Administração tem a discricionariedade de poder estabelecer suas exigências de qualificação profissional e operacional com base em análises técnicas, e assim definir os itens “de maior relevância”, que são os mais importantes para a integridade do objeto como um todo.”*

E prossegue aduzindo que a Secretaria Municipal de Serviços considerou o *“fornecimento, instalação, manutenção, higienização e operação de contêiner subterrâneo duplo”* como um item de maior relevância, por ser um *“serviço diferenciado de Coleta, isto é, trata-se de sistema totalmente inovador (subterrâneo), encontrado em países da Europa, Shopping Centers, equipados com tecnologia de ponta, tal como sensores volumétricos, ilhas ecológicas que minimizam impactos ambientais,”*.

Pois bem.

A discricionariedade administrativa não tem envergadura suficiente para legitimar o descumprimento do artigo 67, inciso II, e §1º da Lei 14.133/21² e o desatendimento às determinações contidas na decisão tomada por este E. Tribunal nos autos do TC 018516.989.24-1.

² Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

[...]

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do [§ 3º do art. 88 desta Lei](#);

[...]

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

O lançamento do edital com a reincidência nas mesmas ilegalidades expõe fragilidades nas duas primeiras linhas de defesa do controle das contratações, desatenção aos critérios previstos no artigo 170 da Lei Federal nº 14.133/21, agravadas pela ausência de demonstração de que teriam sido adotadas as medidas exigidas pelo artigo 169, §3º do mesmo diploma legal.

Vale consignar que a Municipalidade não ingressou com recurso para pleitear a reforma da decisão proferida nos autos do TC 018516.989.24-1, optando por relançar o edital com a manutenção de parte das irregularidades censuradas pelo julgamento desta Corte, expondo a autoridade responsável à sanção prevista no artigo 104, incisos II e III e §1º da Lei Complementar Estadual nº 709 de 14 de janeiro de 1993³ e no artigo 219-E, inciso II⁴ do Regimento Interno.

Procedente a queixa da Representante, é preciso circunscrever a requisição de atestados às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação, nos exatos termos do artigo 67, inciso II, e §1º da Lei 14.133/21.

³ **Artigo 104** - O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até 2.000 (duas mil) vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP) ou outro valor unitário que venha a substituí-la, aos responsáveis por:

[...]

II - ato praticado com infração à norma legal ou regulamentar;

III - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, de diligência do Conselheiro Relator ou do Conselheiro Julgador Singular, ou de decisão do Tribunal de Contas;

[...]

§ 1º - Ficarão sujeitos à multa prevista neste artigo aqueles que deixar de dar cumprimento à decisão do Tribunal de Contas, salvo motivo justificado.

⁴ **Art. 219-E.** Ficarão sujeitos às sanções previstas nos arts. 101 e 104 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, independentemente do processo de responsabilidade, aqueles que:

[...]

II - não tenha adotado as medidas corretivas que lhe tenham sido determinadas.

A atividade de fornecimento, instalação, manutenção, higienização e operação de contêiner subterrâneo duplo, que representa apenas 2,4% do valor estimado da contratação e não se reveste de características diferenciadas, de acordo com a análise da Unidade de Engenharia da Assessoria Técnico-Jurídica, **deverá ser excluída do rol das parcelas de maior relevância para efeito de demonstração da qualificação técnica.**

2.4. A Administração deve igualmente rever a definição dada a outra parcela de maior relevância para imprimir atendimento ao julgamento do TC 018516.989.24-1:

Ao exigir a comprovação de experiência anterior e de responsável técnico com ART pela execução de atividades de **“varrição mecanizada de ruas, avenidas e viadutos”**, a Municipalidade reincide na inobservância dos artigos 9º, inciso I, alíneas “a” e “c” e 67, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 e desatenção ao verbete da súmula nº 30⁵ deste E. Tribunal.

As parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, para efeito de aferição da qualificação técnica, devem estar objetivamente identificadas no ato convocatório, com a cautela necessária para recepcionar a comprovação de experiência anterior na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, **sem detalhamentos impertinentes ou irrelevantes**, imposição de limitações de tempo e de locais específicos, visando a ampliação da competitividade.

Portanto, **a Municipalidade deverá definir, na condição de parcela de maior relevância, os serviços de “varrição mecanizada” de forma genérica, excluindo toda e qualquer especificidade impertinente ou**

⁵ **SÚMULA Nº 30** - Em procedimento licitatório, para aferição da capacitação técnica poderão ser exigidos atestados de execução de obras e/ou serviços de forma genérica, vedado o estabelecimento de apresentação de prova de experiência anterior em atividade específica, como realização de rodovias, edificação de presídios, de escolas, de hospitais, e outros itens.

irrelevante para a aferição da qualificação técnica minimamente necessária para a execução do objeto da contratação.

2.5. No que tange à **qualificação técnico-profissional**, a inobservância a outros preceitos do artigo 67 da Lei 14.133/21 pode ser verificada na leitura da cláusula 5.4.2 do edital⁶.

Considero irregular a exigência, na fase de habilitação: i) de **registro dos responsáveis técnicos na pessoa jurídica proponente** (alínea “a” da cláusula 5.4.2); ii) de prova de que ***“o responsável técnico que compõe o quadro técnico registrado no (CREA) é empregado pertencente ao quadro permanente da empresa”*** (alínea “a.1” da cláusula 5.4.2); e iii) de que a Certidão de Acervo Técnico ou o Atestado de Responsabilidade Técnica seja de ***“um engenheiro responsável técnico a ela vinculado conforme subitem 5.4.1, alínea “b”***⁷

As requisições destacadas extrapolam as previsões do inciso I do artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/21 e incidem em restritividade por exigir,

⁶ **5.4.2. PROFISSIONAL**

a) Prova de registro ou inscrição ativa definitiva na entidade profissional competente (CREA), tanto da empresa como de seus responsáveis técnicos da localidade da sede do proponente em plena validade bem como a certidão de responsabilidade técnica de profissional ativa junto ao Conselho conforme Lei nr. 5194/1966, dos profissionais registrado na pessoa jurídica;

a.1) Prova de que o responsável técnico que compõe o quadro técnico registrado no (CREA) é empregado pertencente ao quadro permanente da empresa, faz parte de seu quadro social ou possui contrato de prestação de serviços. Independentemente da quantidade de profissionais registrados em nome da licitante, deverá ser comprovado o referido item.

b) Comprovação da capacidade técnico profissional. Deverá ser apresentado atestado, na forma de Certidão de Acervo Técnico ou alternativamente Atestado de Responsabilidade Técnica, comprovando que a proponente, na pessoa de um engenheiro responsável técnico a ela vinculado conforme subitem **5.4.1, alínea “b”**, nos termos do § 2º do artigo 67, da lei federal nr. 14.133/2021. É necessário que o mesmo engenheiro seja o Responsável Técnico pelo serviço perante o CREA. Em caso de substituição do mesmo, a empresa deve declarar de imediato, outro profissional igualmente qualificado, de forma a assegurar a não interrupção da responsabilidade técnica.

⁷ **5.4.1. OPERACIONAL**

[...]

b) Comprovação de qualificação operacional, a ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando que a licitante executou o seguinte serviço, nos termos do § 2º do artigo 67 da lei federal nr. 14.133/2021, conforme tabela expressa abaixo e nos termos da Súmula nr. 24 do TCE-SP:

sem base legal, **vínculo prévio entre o profissional detentor do acervo técnico e a experiência anterior da empresa licitante.**

Além desse aspecto, a Administração deverá deslocar a exigência de **comprovação de vínculo jurídico entre o responsável técnico e a empresa proponente** para o momento da celebração do contrato, diante da ausência de autorização legal para tal requisição na fase de habilitação, na qual apenas é exigível a **apresentação de profissional⁸** devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação.

Oportuno esclarecer que não há na Lei Federal nº 14.133/21 dispositivo com o mesmo teor do revogado inciso I do §1º do artigo 30⁹ da Lei 8.666/93, que admitia a exigência de **comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,** profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes.

⁸ Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;

⁹ Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

[...]

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do caput deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:

[...]

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazo máximos;

A Nova lei de Licitações e Contratos apenas admite que se exija, quando for o caso, a **apresentação de profissional** para a demonstração da qualificação técnico-profissional, embora imponha a obrigatoriedade destes profissionais participarem da obra ou serviço objeto da licitação, na forma do §6º do artigo 67¹⁰ do referido diploma legal.

Portanto, a **disciplina de demonstração da qualificação técnico-profissional deverá ser reformada pela Administração, limitando-se a exigir o quanto admitido pelo inciso I do artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/21.**

2.6. As demais insurgências da representação¹¹ incidem sobre cláusulas e requisições que já estavam consignadas nos mesmos termos ora apresentados na versão anterior do edital e não foram impugnadas nos autos do TC 018516.989.24-1 e, de acordo, com a jurisprudência consolidada neste

¹⁰ Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

[...]

§ 6º Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e III do **caput** deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

¹¹ 1.2.1. Ausência de razoabilidade nos motivos de adoção da forma presencial da licitação, em desatenção ao artigo 17, §2º da Lei Federal nº 14.133/21;

1.2.2. Fixação de critérios alternativos de demonstração da qualificação econômico-financeira, sem previsão no artigo 69 da Lei nº 14.133/21. O item 5.3, 'd.5' do edital estabelece que o interessado que descumprir a comprovação por coeficientes e índices econômicos previstos poderia supri-la por meio da apresentação de *"Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios"*;

1.2.3. Exigência de Certidão Negativa de Recuperação Judicial e Extrajudicial, sem previsão no artigo 69, II da Lei nº 14.133/21 - item 5.3, alínea 'c';

1.2.5. Disposições confusas e lacunosas no edital: *"o edital possui redação confusa, o que gera dúvidas quanto à sua real natureza, especialmente em diversos trechos que indicam tratar-se de uma Ata de Registro de Preços, como se observa nos seguintes dispositivos: Item 5.5, alínea 'h'; Item 5.5, alínea 'i'; Item 13.1.6.2 e Item 13.9; assim como omissões nos Anexo III –Item 6.1 do Edital que previu que o "MODELO DE PROPOSTA apresentado no Anexo III deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta"; bem como do Item 6.2.2, que dispõe que deverão ser apresentadas "Planilha(s) devidamente preenchida(s), em conformidade com o exigido neste Edital, e de acordo com o modelo de proposta do Anexo V", vulnerando a norma do art. 25, da Lei nº 14.133/21"*.

1.2.6. Previsão genérica de multa no item 13.4 e subitem 13.4.1 do edital, violando o previsto no artigo 156 da Lei nº 14.133/21;

1.2.7. Vedação imprópria à locação de equipamentos, incompatível com o objeto da contratação que consiste na prestação de serviços.

E. Tribunal, tem seu exame de mérito prejudicado nesta oportunidade pelo instituto da preclusão.

Conforme o entendimento que se sedimentou nesta Corte, a análise de novas impugnações incidentes sobre edital já submetido a Medida Cautelar ou Exame Prévio de Edital, apenas é admissível se estas recaírem sobre novidades substantivas não contempladas nas versões anteriores ou na hipótese de descumprimento de decisão anterior deste E. Tribunal.

No presente caso, registro que uma das insurgências da representação apontou falhas nos requisitos de qualificação técnica já examinadas neste voto que, por si só, reuniam materialidade suficiente para justificar a concessão de segunda medida cautelar de suspensão do procedimento licitatório, na forma do artigo 171, §1º da Lei Federal nº 14.133/21.

De toda forma, na medida em que o eventual relançamento do certame apenas será possível mediante reformulação do edital impugnado, proponho **RECOMENDAÇÃO** à Municipalidade Representada para que tome conhecimento dos pareceres da Assessoria Técnico-Jurídica e do Ministério Público de Contas consignados nestes autos e **avalie criteriosamente a necessidade de ajustes no edital em relação aos demais pontos impugnados**, garantindo: **i)** a rigorosa observância aos preceitos dos artigos 17, §2º e 69 da Lei Federal nº 14.133/21; **ii)** a eliminação das obscuridades verificadas na redação de dispositivos que fazem referência a uma suposta ata de registro de preços; e **iii)** a reavaliação da pertinência da vedação à locação de equipamentos.

RECOMENDO ainda que a Municipalidade promova a revisão do parâmetro de distância definido no Edital e a apresentação de fundamentação técnica e econômica detalhada nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) referente ao aterro sanitário destinado à disposição final dos resíduos, nos termos consignados no parecer da Assessoria Técnica de Engenharia,

ratificando tema igualmente abordado pelos órgãos técnicos da Casa nos autos do TC 018516.989.24-1.

2.7. A instrução processual identificou outro ponto de desatendimento às determinações de medidas corretivas constantes do julgamento do TC 018516.989.24-1.

Refiro-me à constatada ausência de estudos técnicos preliminares que demonstrem a alegada vantajosidade da contratação aglutinada dos serviços de coleta seletiva e manejo de resíduos sólidos urbanos, evidenciando a desatenção ao **princípio do parcelamento** disciplinado no artigo 47, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21.

O edital continua a apresentar a aglutinação indevida do objeto, concentrando, em um único lote, os serviços de coleta seletiva e manejo de resíduos sólidos urbanos, sem permitir a subcontratação dessas atividades, razão pela qual, a conclusão deste voto irá ratificar a determinação de correção do ato convocatório, tal como consignada nos autos do TC 018516.989.24-1¹², ainda que não tenha sido objeto de impugnação pela Representante.

2.8. Por fim, registro a ausência de atendimento à requisição de remessa das **manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame pelo órgão de assessoramento jurídico da Administração**¹³, nos termos do despacho publicado no DOE de 13/12/2024 (evento 12).

¹² “**2.9.** Ante o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, acompanhado da Assessoria Técnica e Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, de forma a: **1) Rever mediante as diretrizes expostas a licitação conjunta dos serviços de coleta seletiva com manejo de resíduos sólidos urbanos**;...” (grifei)

¹³ “**2.3.** **REQUISITO**, por oportuno, que a Representada apresente as manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame pelo **órgão de assessoramento jurídico da Administração**, no exercício do **controle prévio de legalidade da contratação**, para os fins do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133/21, visando a demonstração da **efetiva atuação** da segunda linha de defesa do controle das contratações quanto ao **exame**

A omissão da Municipalidade implica na falta de demonstração da efetiva atuação da segunda linha de defesa do controle das contratações quanto ao **exame específico das cláusulas editalícias e condições de contratação impugnadas na Representação, configurando desatenção a um fator** fundamental em relação à fase preparatória do certame e aos instrumentos de controle das contratações, de acordo com a disciplina da Lei Federal nº 14.133/21.

Alerto a Municipalidade Representada que o parecer jurídico eventualmente elaborado sem o preenchimento de todos os seus requisitos legais, notadamente, sem a detalhada *“apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação”*, expõe, em tese, deficiência da fase preparatória do certame e possível fragilidade do controle preventivo de legalidade, de incumbência da segunda linha de defesa, tal como estruturada no artigo 169 da Lei 14.133/21¹⁴.

específico das cláusulas editalícias e condições de contratação impugnadas na Representação.”

¹⁴ Art. 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa:

I - primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade;

II - segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade;

III - terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle interno da Administração e pelo tribunal de contas.

§ 1º Na forma de regulamento, a implementação das práticas a que se refere o **caput** deste artigo será de responsabilidade da alta administração do órgão ou entidade e levará em consideração os custos e os benefícios decorrentes de sua implementação, optando-se pelas medidas que promovam relações íntegras e confiáveis, com segurança jurídica para todos os envolvidos, e que produzam o resultado mais vantajoso para a Administração, com eficiência, eficácia e efetividade nas contratações públicas.

§ 2º Para a realização de suas atividades, os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias à realização dos trabalhos, inclusive aos documentos classificados pelo órgão ou entidade nos termos da [Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011](#), e o órgão de controle com o qual foi compartilhada eventual informação sigilosa tornar-se-á corresponsável pela manutenção do seu sigilo.

§ 3º Os integrantes das linhas de defesa a que se referem os incisos I, II e III do **caput** deste artigo observarão o seguinte:

I - quando constatarem simples impropriedade formal, adotarão medidas para o seu saneamento e para a mitigação de riscos de sua nova ocorrência, preferencialmente com o

Nesta fase de assimilação das novas regras gerais de licitação, considero prudente apresentarmos um panorama comparativo sobre as mudanças verificadas com o advento da Lei 14.133/21 em relação ao papel fundamental do órgão de assessoramento jurídico da Administração no âmbito da fase preparatória do certame e das práticas contínuas e permanentes de controle preventivo de legalidade.

A revogada Lei 8.666/93 dispunha:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

[...]

VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade;

[...]

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.

A Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 assim disciplina a atuação da assessoria jurídica da Administração:

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:

aperfeiçoamento dos controles preventivos e com a capacitação dos agentes públicos responsáveis;

II - quando constatarem irregularidade que configure dano à Administração, sem prejuízo das medidas previstas no inciso I deste § 3º, adotarão as providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, observadas a segregação de funções e a necessidade de individualização das condutas, bem como remeterão ao Ministério Público competente cópias dos documentos cabíveis para a apuração dos ilícitos de sua competência.

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;

III - (VETADO).

§ 2º (VETADO).

§ 3º Encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação conforme disposto no [art. 54](#).

§ 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.

§ 5º É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico.

A nova lei de licitações e contratos, especialmente no inciso II do §1º deste artigo 53, trouxe importantes avanços ao detalhar mais a forma e conteúdo do parecer jurídico, passando a impor o uso de *“linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica”*.

Importante destacar que o artigo 169, inciso II, da Lei 14.133/21, ao posicionar o órgão de assessoramento jurídico da Administração na **segunda linha de defesa do controle das contratações**, atribuiu ao parecer jurídico uma inovadora **função fiscalizatória** com o objetivo de promover um controle preventivo de legalidade e regularidade da atuação administrativa. Faz parte desta atribuição a identificação de possíveis violações efetivas ou

potenciais ao ordenamento jurídico e a propositura de medidas saneadoras ou de invalidação dos atos praticados visando a rigorosa observância da lei.

Registro que todas as linhas de defesa do controle de contratações estão subordinadas à observância dos critérios de **oportunidade, materialidade, relevância e risco** e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação, nos exatos termos do artigo 170 da Lei Federal nº 14.133/21.

Neste sentido, destaco a decisão contida no TC 019245.989.24-9, de minha Relatoria (Tribunal Pleno, sessão de 23/10/2024):

“EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. LOCAÇÃO DE BENS. PARTICIPAÇÃO RESTRITA A EMPRESAS SITUADAS A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DO MUNICÍPIO. RESTRITIVA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 9º, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B” E ARTIGO 11, INCISO II DA LEI FEDERAL N.º 14.133/2021. DESATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA COMPETITIVIDADE. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL OU PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO PELO JUÍZO COMPETENTE. IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 69 DA LEI 14.133/21. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICA DAS CLÁUSULAS IMPUGNADAS NO PARECER JURÍDICO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 53, §1º, INCISO II DA LEI 14.133/21. FRAGILIDADE DO CONTROLE PRÉVENTIVO DE LEGALIDADE DE INCUMBÊNCIA DA SEGUNDA LINHA DE DEFESA. FASE PREPARATÓRIA DEFICIENTE. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA COM RECOMENDAÇÃO.

[...]

3. O parecer jurídico elaborado sem o preenchimento dos requisitos formais e materiais do inciso II do §1º do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133/21 expõe deficiência da fase preparatória do procedimento licitatório e fragilidade das práticas contínuas e permanentes de controle preventivo de legalidade no âmbito da segunda linha de defesa.”

Pelo exposto, **RECOMENDO** que a Municipalidade garanta nos seus procedimentos de contratação **atendimento suficiente ao comando do inciso II do §1º do artigo 53 da Lei 14.133/21** quanto à estruturação e funcionamento da primeira e segunda linhas de defesa do controle de contratações, especialmente em relação ao controle prévio de legalidade a

cargo do órgão de assessoramento jurídico da Administração, disciplinado nos artigos 53 e 169 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/21.

Sem embargo da **RECOMENDAÇÃO** de aprimoramento dos mecanismos de controle de contratações da Administração, **a ausência de atendimento à REQUISIÇÃO deste Relator**, sem justificativas, caracteriza infringência ao inciso II do §2º do artigo 171 da Lei 14.133/21¹⁵ que resulta na incidência de **multa** prevista no artigo 104, inciso V da Lei Complementar Estadual nº 709 de 14 de janeiro de 1993¹⁶ e no artigo 219-E, inciso I¹⁷ do Regimento Interno desta Corte.

2.9. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, afastada a cognição das insurgências alcançadas pelo instituto da preclusão, para as quais proponho **RECOMENDAÇÕES** à Origem, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA** das críticas incidentes sobre os requisitos de qualificação técnica, agravada pela constatação de descumprimento parcial das determinações contidas no julgamento do TC 018516.989.24-1, e determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital de modo a:

¹⁵ Art. 171. Na fiscalização de controle será observado o seguinte:

[...]

§ 2º Ao ser intimado da ordem de suspensão do processo licitatório, o órgão ou entidade deverá, no prazo de 10 (dez) dias úteis, admitida a prorrogação:

[...]

II - prestar todas as informações cabíveis;

¹⁶ **Artigo 104** - O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até 2.000 (duas mil) vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP) ou outro valor unitário que venha a substituí-la, aos responsáveis por:

[...]

V - sonegação de processo, documento ou informação, em inspeções ou auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas; e;

¹⁷ **Art. 219-E.** Ficará sujeito às sanções previstas nos arts. 101 e 104 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, independentemente do processo de responsabilidade, aquele que:

[...]

I - não remeter as informações e a documentação que lhe tenha sido requisitada;

- a) excluir do rol das parcelas de maior relevância para efeito de demonstração da qualificação técnica, a atividade de fornecimento, instalação, manutenção, higienização e operação de contêiner subterrâneo duplo;
- b) definir, na condição de parcela de maior relevância, os serviços de “varrição mecanizada” de forma genérica, excluindo toda e qualquer especificidade impertinente ou irrelevante para a aferição da qualificação técnica minimamente necessária para a execução do objeto da contratação;
- c) reformar a disciplina de demonstração da qualificação técnico-profissional, limitando-se a exigir o quanto admitido pelo inciso I do artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/21;
- d) fracionar em lotes distintos os serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos e de coleta seletiva, em atenção ao *princípio do parcelamento*, ou admitir a subcontratação destas atividades, nos termos do artigo 122 da Lei 14.133/21.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, para oferecimento das propostas.

Por fim, considerando que a instrução processual demonstra, além da **inobservância a diversos dispositivos da Lei Federal nº 14.133/21**, a **ausência de atendimento a algumas das determinações contidas no julgamento do TC 018516.989.24-1** e à **requisição de remessa das manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame** pelo órgão de assessoramento jurídico da Administração, acolhendo proposições da Chefia da Assessoria Técnico-Jurídica e do Ministério Público de Contas, com fundamento no artigo 104, incisos II, III e V e §1º da Lei

Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993¹⁸ e do artigo 219-E, incisos I e II do Regimento Interno deste E. Tribunal¹⁹, **APLICO ao Senhor LUIS ANTONIO DE CAMARGO, Prefeito e autoridade responsável pela Municipalidade de Arujá, MULTA** no valor correspondente a **300 (trezentas) UFESPs**, a ser recolhida em 30 (trinta) dias.

Após o trânsito em julgado, **NOTIFIQUE-SE** nos termos do artigo 86 da Lei Complementar Estadual nº 709/93²⁰.

Decorrido o prazo, na hipótese de não recolhimento da multa aplicada, confirmado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças deste E. Tribunal, providencie o Cartório as medidas e encaminhamentos necessários com vistas à inscrição em dívida ativa e execução do crédito, na forma da lei.

Finalmente, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro

¹⁸ **Artigo 104** - O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até 2.000 (duas mil) vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP) ou outro valor unitário que venha a substituí-la, aos responsáveis por:

[...]

II - ato praticado com infração à norma legal ou regulamentar;

III - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, de diligência do Conselheiro Relator ou do Conselheiro Julgador Singular, ou de decisão do Tribunal de Contas;

[...]

V - sonegação de processo, documento ou informação, em inspeções ou auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas; e

[...]

§ 1º - Ficarà sujeito à multa prevista neste artigo aquele que deixar de dar cumprimento à decisão do Tribunal de Contas, salvo motivo justificado.

¹⁹ **Art. 219-E.** Ficarà sujeito às sanções previstas nos arts. 101 e 104 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, independentemente do processo de responsabilidade, aquele que:

I - não remeter as informações e a documentação que lhe tenha sido requisitada; (NR)

II - não tenha adotado as medidas corretivas que lhe tenham sido determinadas. (NR)

²⁰ **Artigo 86** - Por decisão passada em julgado, o responsável condenado em alcance, sujeito à restituição ou ao recolhimento de multa, será notificado a pagar dentro de 30 (trinta) dias.